

계량 Note

세제개편안 논란의 이면

염동찬

dongchan@koreainvestment.com

서세현

sehyuns2@koreainvestment.com

2026년 세제개편안 발표

8월 3일 2026년 세제개편안이 공개됐다. 정부는 이번 개편안의 정책 목표를 ‘대체불가 대한민국을 위한 경제대도약 지원’으로 제시하고, 잠재성장률 반등 지원과 민생·지방 지원, 공정과세를 위한 조세개혁, 세제 합리화 등을 주요 방향으로 제시했다. **주식시장 투자자 입장에서 특히 주목할 변화는 주가 누르기 방지 관련 상장주식 평가방법 개편과 생산적금융 ISA 신설 및 일반 ISA 정비다.** 두 제도 모두 자본시장 활성화와 과세 형평성 제고라는 취지를 갖고 있지만, 세부 설계가 투자자와 기업의 행동을 오히려 왜곡할 수 있다는 지적이 제기됐다. 최근 정부가 재검토에 나서겠다는 입장을 밝힌 만큼 향후 수정 방향에 시장의 관심이 높아지고 있으며, 해당 두 이슈에서 논란이 발생한 원인과 아이디어를 정리했다.

논란 1: 주가 누르기 방지 법안

세제개편안에서 정부는 장기간 업종 내 저PBR 상태가 지속되거나, 중복상장·교환사채 발행 등 주가에 부정적 영향을 줄 수 있는 행위 및 큰 폭의 주가 하락이 동시에 나타난 기업을 ‘주가 누르기’ 대상으로 추정하고 별도의 주식 평가방법을 적용하겠다고 밝혔다. 취지는 상속·증여를 앞둔 최대주주가 낮은 주가를 유지해 세 부담을 줄이는 유인을 차단하는 데 있다. 다만 실제 적용대상이 좁고, 상대 PBR 기준은 회피가 가능하며, 오히려 장기간 주가를 낮게 유지하려는 유인이 생길 수 있다는 비판이 제기됐다. 반면 이소영 의원안처럼 PBR 0.8배를 절대 기준으로 사용할 경우 단순성과 실효성은 높아질 수 있지만, 산업별 수익성 차이와 적정 밸류에이션을 충분히 반영하지 못할 위험이 있는 상태이다. **최종안의 형태는 예단하기 어렵지만, 기존안에 비해서는 주가 누르기 방지 법안의 대상이 좀 더 늘어나도록 기준이 변경될 가능성이 높다.**

논란 2: 생산적금융 ISA 신설 및 일반 ISA 정비

정부는 국내 자본시장 활성화를 위해 생산적금융 ISA를 신설하고, 국내주식·국내주식형 펀드·국민성장펀드·BDC 등에 투자할 경우 이자·배당소득을 전액 비과세하는 방안을 제시했다. 청년형에는 납입금의 10% 소득공제까지 추가된다. **반면 기존의 일반 ISA는 미사용 연간 납입한도의 이월을 제한하고, 사실상 무기한 연장이 가능했던 계약기간을 최대 5년으로 제한하는 방향으로 개편하면서 투자자 반발이 커졌다.** 특히 기존 중개형 ISA에서 절세수단으로 활용돼 온 국내 상장 해외자산 ETF의 활용도가 낮아질 수 있다는 점이 논란의 핵심이다.

다만 향후 일반 ISA의 기존 혜택이 복원되더라도 생산적금융 ISA의 도입 방향 자체는 유지될 가능성이 높다. **이 경우 국내 주식 및 ETF로의 자금 유입이 확대될 수 있으며, 이자·배당소득 전액 비과세라는 특징을 고려하면 고배당주와 고배당 ETF의 상대적 매력도가 높아질 가능성에 주목해야 할 것이다.**

2026년 세제개편안 공개

2026년 세제개편안 공개

8월 3일에 2026년 세제개편안이 공개되었다. 재정경제부는 이번 세제개편안의 정책 목표는 ‘대체불가 대한민국을 위한 경제대도약 지원’으로 제시했다. 또한 기본 방향은 1) 반도체 호조를 넘어 잠재성장률 반등 지원, 2) 서민, 중산층, 청년 등 민생지원, 지방우대 등 지방 지원, 3) 공정과세를 위한 조세개혁 추진, 4) 세제 합리화 및 납세편의 제고이다.

논란이 된 주가 누르기 관련 법안과 기존 ISA 계좌 변화

다양한 개편 내용 중 주식시장 투자자 입장에서 관심 가져야 할 부분은 1) 주가 누르기 방지 관련 상장주식 평가방법 개편과 2) 생산적금융 ISA(Individual Savings Account) 신설 및 일반 ISA 정비이다. 두 제도 모두 발표 직후 실효성과 제도 설계를 둘러싼 논란이 제기되었고, 이후 재검토 가능성이 높아졌다.

1. 주가 누르기 방지 법안

주가 누르기 방지를 위한 평가방식 변경

첫 번째 내용은 ‘주가 누르기’ 방지 법안이다. 현행 상속세 및 증여세법상 상장주식의 평가액은 평가기준일 전후 2개월간의 종가 평균을 사용한다. 하지만 상속·증여시 세금을 낮추기 위해 대주주가 긍정적인 뉴스를 미루거나 주가 희석 가능성이 있는 기업 행동으로 주가를 낮추는 ‘주가 누르기’에 나설 수 있다는 문제가 있었다. 이번 개편안은 ‘눌러진 시장 가격’이 아닌, ‘정상 가격’에 기반해서 과세해 상속 및 증여세 회피를 방지하고 일반 투자자들의 피해를 방지하는 것이 목적이다.

주가 누르기 기업 선정 요건

개편안은 다음 두 가지 요건 중 하나에 해당할 경우 해당 기업을 ‘주가 누르기’ 기업으로 추정하고, 평가심의위원회의 심의를 거쳐 현행보다 높은 평가액을 적용할 수 있도록 했다. 첫 번째 요건은 최근 13반기 중 12반기 이상의 PBR이 업종 하위권에 연속으로 위치할 경우이다. 두 번째는 최근 1년간 중복상장·교환사채 발행 등 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있는 행위가 존재하면서, 현행 평가액이 과거 6개월·1년·2년·3년 평균주가 가운데 최고값보다 30% 이상 낮은 경우다.

<표 1> 상속세 및 증여세법 개정안: 주가 누르기에 해당하는 상장주식 평가방법 개선

구분	요건1	요건2
적용 요건	최근 6년*간 PBR이 업종별 하위 25%(코스피), 10%(코스닥) *최근 6년: 최근 13반기(6년 6개월) 중 누적 12반기(6년) ※ 금융위·거래소에서 추진중인 ‘저PBR 기업 공표제도’ 기준 등 반영	(가) 행위요건 & (나) 주가 하락요건 모두 충족 (가) 최근 1년간 중복상장, 교환사채 발행 등 행위로서 기업 가치에 부정적 영향을 미칠 수 있는 행위 존재 (나) 시가 평가액*이 최근 3년간 시가**에 비해 30% 이상 하락 * 현행 상장주식 평가금액 (평가기준일 전후 각 2개월간 거래소 종가의 평균액) ** 현행 평가기간 말일로부터 소급하여 6개월·1년·2년·3년간 종가 평균 각각 비교
재평가 방법	Max {최근 6개월~6년 6개월간 종가의 평균*, (현행 평가방법) × 1.3} * 현행 평가기간 말일로부터 소급하여 6개월·1년·2년·3년·4년·5년·6년·6년6개월간 각각 종가의 평균	Max{최근 6개월~3년간 종가의 평균* } * 현행 평가기간 말일로부터 소급하여 6개월·1년·2년·3년간 각각 종가의 평균
참고: 현행 평가방법 위원회 심의	평가기준일 전·후 2개월간 거래소 종가의 평균액 평가심의위원회(국세청) 심의로 확정(납세자가 주가 누르기에 해당하지 않음을 입증시 현행 평가방법 유지)	

자료: 2026년 세제개편안(재정경제부), 한국투자증권

원안과의 차이점

해당 법안을 처음으로 발의한 이소영 의원은 세제개편안이 원안과 다르다는 입장을 밝혔다. 이소영 의원은 정부안이 1) 실제 적용대상이 지나치게 좁고, 2) 현행 평가액의 1.3배를 평가기준 중 하나로 사용하는 방식으로는 주가 누르기 유인을 충분히 제거하기 어렵고, 3) 장기간의 과거 주가를 평가에 반영하면 오히려 장기적인 저평가 유지 유인을 만들 수 있다고 비판했다. 이소영 의원은 동일한 기업이라도 상장 여부에 따라 상속·증여 시 주식 평가액이 크게 달라질 수 있다는 점을 문제로 지적했다.

세제개편안을 적용할 경우,
주가 누르기에 해당하는
기업 수는 많지 않음

실제로 정부안의 저PBR 요건(A)을 적용해 보면, 상장 기업 중 '주가 누르기'에 해당되는 기업은 상장 기업 중 65개에 불과하다. 이 중 대주주가 개인인 기업은 43개로 더욱 감소한다. 현행 제도에서는 상속·증여 시점 전후 2개월의 주가가 평가액에 직접적인 영향을 미친 반면, 정부안에서는 과거 최대 6년 6개월의 주가까지 평가에 활용될 수 있다. 이에 따라 단기적인 주가 관리 유인은 낮아질 수 있지만, 승계를 염두에 둔 최대주주에게 장기간 높은 주가를 피하려는 새로운 유인을 제공할 가능성도 있다는 지적이다.

원안은 상대적인 기준이
아닌 PBR 0.8배라는
절대적 기준을 사용

이소영 의원은 업종 PBR 하위 25%/10%라는 상대적인 기준보다는 PBR 0.8배라는 기준을 사용하고, 평가액의 하한도 PBR 0.8배로 해야 한다고 주장한다. 현재 한국 상장 기업의 절반 가까운 49%가 PBR 0.8배를 하회하는 상태이다. 이론적으로 PBR은 기업의 ROE와 자본비용, 성장률 등에 영향을 받기 때문에 낮은 PBR이 반드시 대주주의 주가 누르기를 의미하지는 않는다. 특히 구조적으로 자본집약도가 높고 ROE가 낮은 산업은 적정 PBR 자체가 낮게 형성될 수 있다.

PBR 0.8배가 채택될 경우,
저평가 여부를 판단하는
새로운 기준점이 될 것

결론적으로 정부안은 복잡하고 회피 가능성이 있고, 이소영 의원안은 단순하고 회피가 어렵다는 장점이 있지만 산업의 특성이 무시될 위험이 존재하는 상황이다. 다만 이소영 의원이 채택돼 PBR 0.8배가 상속·증여 시 평가액의 하한으로 활용될 경우, PBR 0.8배가 정부가 저평가 여부를 판단하는 하나의 정책적 기준점으로 인식될 가능성이 있다. 이는 PBR 0.8배 미만 기업에는 주주환원 확대 등 밸류업 요구로 이어질 수 있다는 의미이다.

<표 2> 이소영 의원 발의안과 정부안 비교

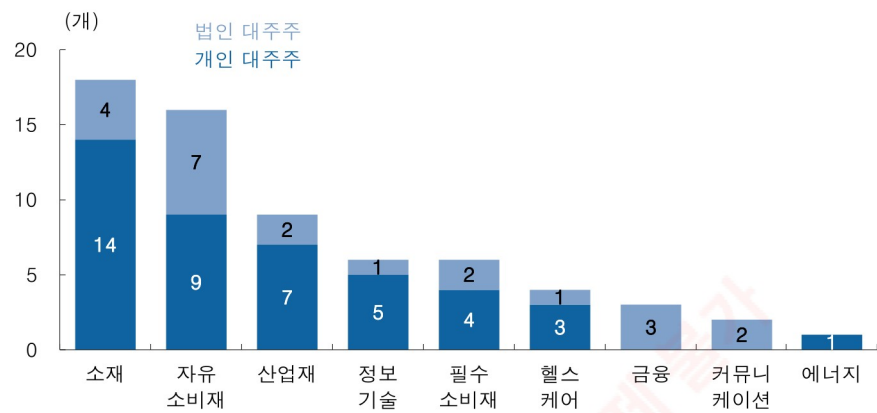
구분	정부안	이소영 의원 발의안
적용요건	아래 (A) 또는 (B)에 해당할 경우, '주가 누르기'로 추정 (A) 최근 13분기 중 12분기의 PBR이 업종별 하위 25%(코스피), 10%(코스닥)에 해당할 것 (B) 1년간 중복상장, 교환사채 발행 등 행위로서 주가에 부정적 영향을 미칠 수 있는 행위 존재 & 주가가 최근 6개월간, 1년간, 2년간, 3년간 평균 주가 중 가장 큰 가액에 비해 30% 이상 낮은 경우	기업의 주가가 순자산가치의 80%보다 낮은 경우
심의절차	국세청 평가심의위원회가 주가누르기 유무 심의하여 대상 확정 (납세자가 주가누르기 아님을 입증하면 적용 배제)	없음
적용효과 (최대주주의 주식가치 평가방법)	위 (A) 사례의 경우: 아래 값 중 최대값 ① 최근 주가의 1.3배 ② 6개월간, 1년간, 2년간, 3년간, 4년간, 5년간, 6년간, 6년6개월간 평균주가 중 높은 금액 위 (B) 사례의 경우: 아래 값 중 최대값 6개월간, 1년간, 2년간, 3년간 평균주가 중 높은 금액	현행 비상장주식 평가방법과 동일하게 적용 (현행 비상장주식 평가방법) ① 순자산가치 + 순이익가치 가중평균 ② 순자산가치의 80%를 하한으로 함
합리적 유인책	없음	① 상장사 최대주주 20% 할증과세 폐지 ② 상장주식 물납의 예외적 허용

참고: 현행 최대주주 보유 주식의 상속증여세 평가방법

비상장주식은 공정가치 평가(자산가치+이익가치), 상장주식은 전후 2개월 주가

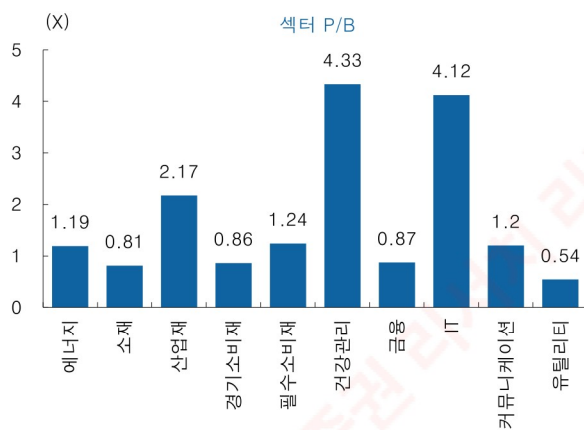
자료: 이소영 의원실, 한국투자증권

[그림 1] 2026년 세제개편안 초안 기준 '주가 누르기'에 해당될 수 있는 기업



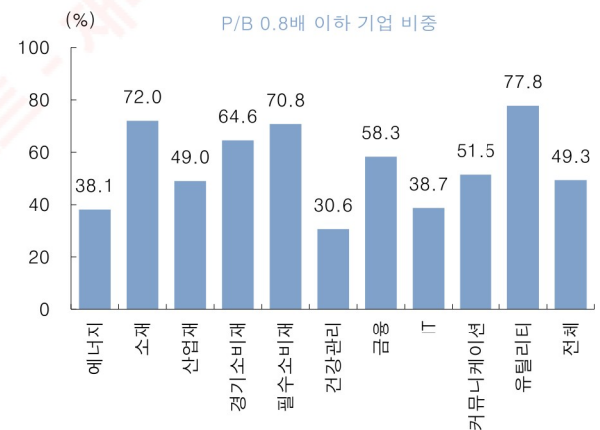
주1: 최근 13개 반기 중 PBR이 섹터 하위권(코스피 25%, 코스닥 10%)에 12번 이상 포함되었던 기업
 주2: 섹터 분류는 KRX에서 분류한 GICS 기준 사용
 자료: FnGuide, 한국투자증권

[그림 2] 섹터별 FY0 P/B



주: FY0 BPS와 8월 10일 종가를 이용한 P/B
 자료: FnGuide, 한국투자증권

[그림 3] 섹터별 FY0 P/B가 0.8배를 하회하는 기업 비중



주: 섹터분류는 FnGuide 분류를 사용했으며, KOSPI와 KOSDAQ 기업 합산 기준
 자료: FnGuide, 한국투자증권

2. 생산적금융 ISA 신설 및 일반 ISA 정비

생산적 금융 ISA 및 기존 ISA 정비

두 번째는 생산적금융 ISA 신설 및 일반 ISA 정비에 대한 내용이다. 이번 세제개편안에서 정부는 ‘생산적금융 ISA’를 신설한다고 밝혔다. 기존 ISA는 한도 내에서 이자소득과 배당소득을 비과세하고, 한도를 넘어도 9.9%로 저율 과세하는 세제혜택이 있었다. 신설되는 ISA는 이자와 배당 전액을 비과세하고 청년형은 납입금의 10% 소득공제 혜택까지 더해지지만, 투자 대상이 국내에 투자하는 상품으로 제한된다.

ISA는 2016년도에 처음 도입되고 2026년 6월 기준 가입금액이 70조원을 넘어섰으며, 특히 2021년에 도입된 중개형 ISA 가입금액은 56조원에 달한다.

투자자들이 반발하는 이유

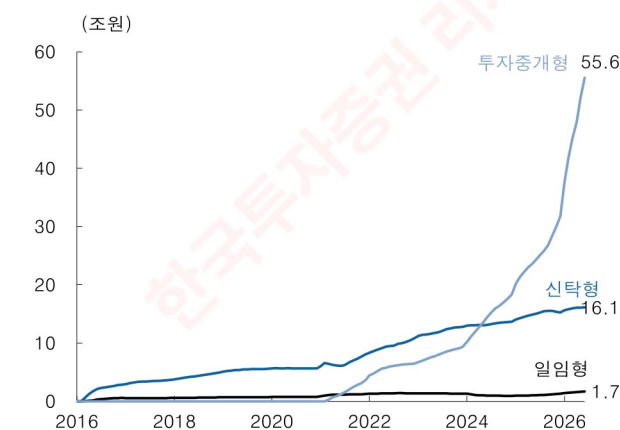
투자자들이 반발하는 이유는 기존의 ISA를 정비하는 과정에서 1) 기존 납입한도 연 2천만원, 총 1억원의 연간한도 이월 불가 항목이 추가된 점과 2) 계약기간이 기존에는 사실상 무기한 연장 가능했지만 최대 5년으로 변경된 점이다.

<표 3> 2026년 세제개편안: 생산적금융 ISA 신설 및 일반 ISA 정비

구분	일반 ISA (개정안)	생산적금융 ISA (신설안)	
		일반형	청년형 ISA
가입대상	19세 이상 거주자 (15세 이상 근로자)	19세 이상 거주자 (15세 이상 근로자)	34세 이하 청년 (총급여 7,500만원 이하)
세제혜택	한도 내 이자-배당 비과세, 초과분 9% 저율과세 (한도: 일반 200만원, 서민 400만원)	이자-배당 전액 비과세	이자-배당 전액 비과세 + 납입금 10% 소득공제
투자대상	예적금, 국내주식, 펀드 등	국내주식, 국내주식형 펀드, 국민성장펀드, BDC 등	국내주식, 국내주식형 펀드, 국민성장펀드, BDC 등
납입한도	연 2천만원, 총 1억원 (연간한도 이월 불가)	연 2천만원, 총 2억원 (연간 한도 이월 불가)	연 2천만원, 총 2억원 (연간 한도 이월 불가)
계약기간	3년 (총 5년까지 연장 가능)	3년 (최대 3년 단위로 총 10년까지 연장 가능)	3년 (최대 3년 단위로 총 10년까지 연장 가능)
적용기한	~'29.12.31	~'29.12.31	~'29.12.31

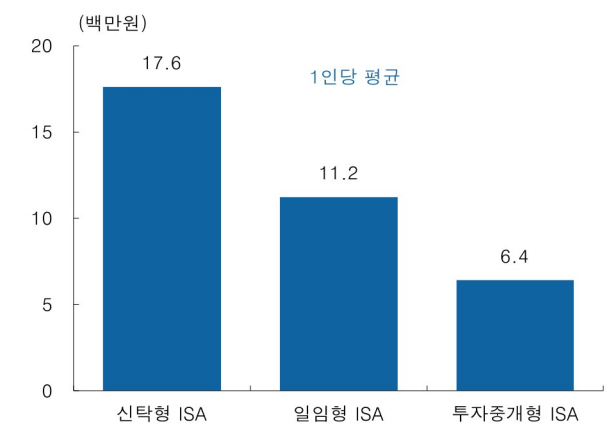
자료: 2026년 세제개편안(재정경제부), 한국투자증권

[그림 4] 분류별 ISA 누적 가입 금액



자료: 금융투자협회, 한국투자증권

[그림 5] 분류별 ISA 1인당 평균 가입 금액



주: 누적 가입금액을 누적 가입자수로 나누어 계산

자료: 금융투자협회, 한국투자증권

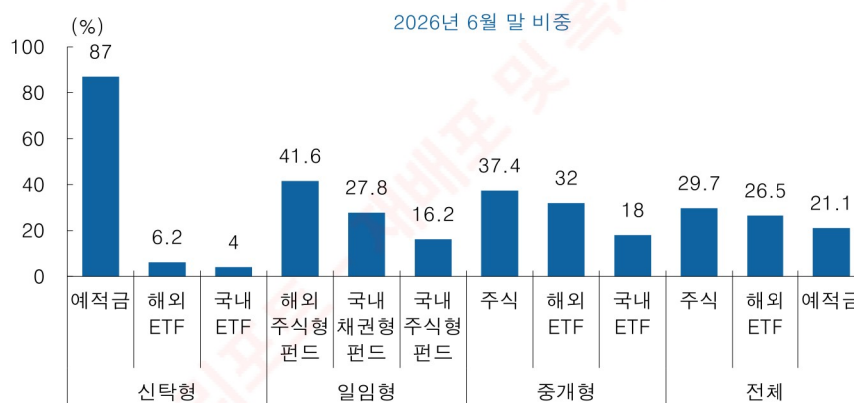
기존 ISA 가입자의 혜택 축소 가능성

기존의 ISA 계좌의 운용 자산 비중을 살펴보면, 주식과 해외 ETF가 높은 비중을 차지한다. 해외 주식의 경우 직접 투자할 경우 양도소득세가 발생하고, 국내 상장 해외 ETF도 매매차익에 대해 15.4%의 과세가 이루어진다. 하지만 해외 ETF를 ISA를 통해 투자할 경우 세 부담을 낮출 수 있는 혜택을 받을 수 있기 때문에, 해외 ETF는 ISA의 주요 투자 자산이었다. 하지만 새롭게 도입되는 생산적금융 ISA는 국내 상장 해외 ETF 투자가 불가능하고, 기존의 ISA는 만기 연장이 5년까지로 축소된다는 점이 비판을 받은 포인트이다.

기존 혜택 복원 가능성은 상승한 상태

또한 ISA 관련 조세특례제한법 개정을 발의한 6명의 의원은 모두 납입 한도 이월과 납입 기간 연장을 허용했음에도 실제 세제개편안에서는 반영되지 않았다. 정부는 해당 내용에 전면 재검토를 발표하면서, 기존의 혜택이 복원될 가능성이 커진 상태이다.

[그림 6]ISA 분류별 운용 자산 비중 Top 3



주: 2026년 6월 말 기준
자료: 금융투자협회, 한국투자증권

배당 ETF에 대한 수요를 증가시킬 수 있는 내용

기존의 혜택이 복원되는 방향으로 세제개편안이 수정된다고 하더라도, 생산적금융 ISA 도입은 계획대로 이루어질 가능성이 크다. 해당 상품은 배당소득세를 전액 비과세하기 때문에, 배당주에 대한 수요를 개선시킬 가능성이 크다. 올해부터 도입된 고배당 기업 배당소득 분리과세의 경우 ETF에서 발생하는 배당은 분리과세 대상이 되지 않았는데, 생산적금융 ISA는 ETF에서 발생하는 분배금도 비과세 대상이 된다는 점이 수요를 자극할 것이다.

<표 4> 고배당 기업 배당소득 분리과세

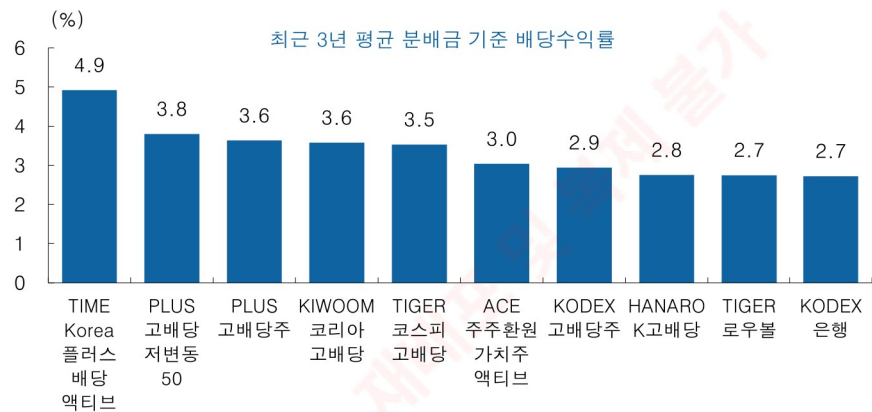
구분	내용
대상	고배당 상장법인 주주(거주자) *고배당 기업: 기준연도(2024년) 대비 현금 배당이 감소하지 않은 1) 배당성향 40% 이상 또는 2) 배당성향 25% 이상 및 직전년도 대비 배당이 10% 이상 증가 법인
제외 대상	공모 및 사모펀드, 리츠, 투자목적회사(SPC) 등
과세 특례	고배당 기업 배당소득은 금융소득 종합과세 대상에서 제외하여 분리과세
과세 대상	현금배당액(중간, 분기, 결산배당 포함)
적용 세율	3단계 누진세율 과세표준 2천만원 이하: 14%(지방세 포함 15.4%) 과세표준 2천만원 초과 3억원 이하: 20%(지방세 포함 22.0%) 과세표준 3억원 초과 50억원 이하: 25%(지방세 포함 27.5%) 과세표준 50억원 초과: 30%(지방세 포함 33.0%)
적용 기간	'26.1.1. 이후 지급한 배당분부터 적용
개정 취지	주식시장 활성화 촉진을 통한 경제 선순환 제고

자료: 2026년 개정세법 해설(국세청), 한국투자증권

고배당 ETF 및
해당 ETF들이 공통으로
보유한 종목에 대한
관심 필요

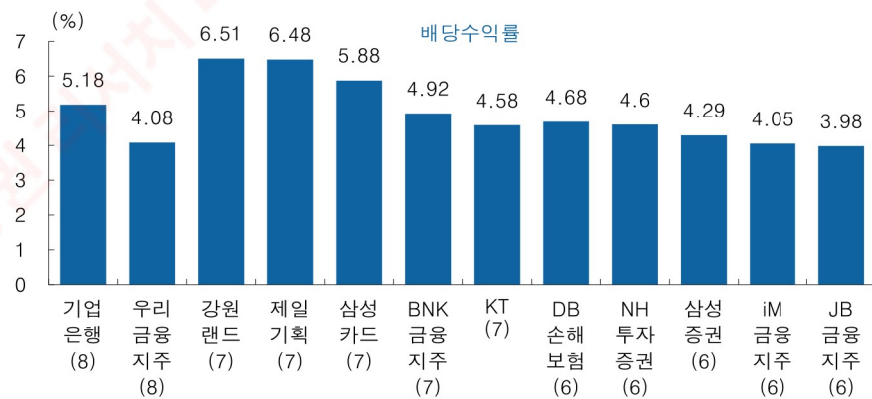
세제개편안의 ISA와 관련된 내용에 일부 변화가 있다고 하더라도, 배당소득에 세제 혜택을 주는 기조는 유지될 가능성이 높다. 특히 기존 고배당기업 배당소득 분리과세에서 직접적인 혜택을 받기 어려웠던 고배당 ETF는 생산적금융 ISA의 비과세 혜택을 통해 상대적으로 매력이 높아질 수 있다. 향후 생산적금융 ISA로 자금이 유입되고 고배당 ETF의 AUM이 증가한다면, 복수의 고배당 ETF가 공통으로 높은 비중을 편입하고 있는 종목에는 패시브 수급이 집중될 가능성이 있다.

[그림 7] 배당수익률 상위 ETF



주: 구조화 ETF(예: 커버드콜)를 제외한 국내 주식형 ETF 중 최근 3년 평균 분배금 기준 배당 수익률 상위 10개
자료: FnGuide, 한국투자증권

[그림 8] 배당수익률 상위 ETF 10개가 공통적으로 보유한 기업의 배당수익률



주: 괄호안의 숫자는 배당수익률 상위 ETF 10개 중 공통적으로 가지고 있는 기업 수이며, 배당수익률은 FY0 DPS 기준
자료: FnGuide, 한국투자증권

한국투자증권 리서치 리포트 - 재배포 및 복제 불가

- 본 리포트는 고객의 증권투자를 돕기 위하여 작성된 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며, 당사의 동의 없이 어떤 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형할 수 없습니다.
- 본 리포트는 당사 리서치본부에서 수집한 자료 및 정보를 기초로 작성된 것이나 당사가 그 자료 및 정보의 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없으므로 당사는 본 리포트로써 고객의 투자 결과에 대한 어떠한 보장도 행하는 것이 아닙니다. 최종적 투자 결정은 고객의 판단에 기초한 것이며 본 리포트는 투자 결과와 관련한 법적 분쟁에서 증거로 사용될 수 없습니다.
- 본 리포트에 제시된 종목들은 리서치본부에서 수집한 자료 및 정보 또는 계량화된 모델을 기초로 작성된 것이나, 당사의 공식적인 의견과는 다를 수 있습니다.
- 이 리포트에 게재된 내용들은 작성자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.